МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2026 оны 08 дугаар сарын 25 № 01/76 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН,
БОЛОВСРОЛЫН ЯАМНЫ САЙД
Л.ЭНХ-АМГАЛАН ТАНАА

Комисс мэдээллийн мөрөөр Боловсролын ерөнхий газрын Тэгш хамран сургалтын хэлтсийн албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөж болзошгүй асуудлаар шалгах ажиллагаа явууллаа.

Шалгах ажиллагааны хүрээнд Боловсролын ерөнхий газрын дарга Х.Тамир, Боловсролын яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Тэгш хамран сургалтын боловсролын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч Г.Саранхүү, Боловсролын ерөнхий газрын Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын холбогдох албан тушаалтан, Тэгш хамран сургалтын хэлтсийн албан хаагч Э.Чулуунхишигт нараас тайлбар мэдээлэл авч, байгууллагын бүтэц, орон тоо, хүний нөөцийн зохион байгуулалт, сул орон тооны нөхцөл байдал, ажил үүргийн хуваарилалт, ажлын ачаалалтай холбоотой нөхцөл байдлыг тодруулан, Боловсролын ерөнхий газрын 2026 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01/2008 дугаар албан бичиг болон холбогдох бусад баримт материалыг хянан үзэж шалгав.

Шалгах ажиллагааны явцад Тэгш хамран сургалтын хэлтэс нь батлагдсан 6 орон тоотой боловч тодорхой хугацаанд 4 хүртэлх орон тоо сул байсан бөгөөд сул орон тоог нөхөх талаар холбогдох нэгжид хүсэлт гаргаж байсан боловч байгууллагын бүтэц, орон тооны өөрчлөлттэй холбоотой нөхцөл байдлын улмаас тухай бүр шийдвэрлэгдээгүй байна. Тухайлбал, ялгаатай хэрэгцээтэй суралцагчийн боловсролын асуудал хариуцсан арга зүйч, ахлах мэргэжилтэн, ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдийн боловсролын асуудал хариуцсан арга зүйч, сургуулийн өмнөх, ерөнхий, их, дээд, мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтний нийт 4 орон тоо тодорхой хугацаанд сул байсан бөгөөд 2026 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр ерөнхий боловсрол хариуцсан нэг мэргэжилтэн томилогдсоноор тус хэлтэс нь дарга 1, мэргэжилтэн 2, нийт 3 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж ирсэн байна. Үүний улмаас сул орон тоонд хамаарах зарим чиг үүргийг ажиллаж байгаа албан хаагчид үндсэн ажил үүргийнхээ зэрэгцээ гүйцэтгэж, нэг албан хаагч үндсэн ажил үүргээсээ гадна нэмэлт чиг үүрэг хариуцан ажилласан бөгөөд уг нэмэлт ажил үүргийг гүйцэтгэсэн хугацаанд холбогдох нэмэгдэл цалин хөлс олгогдоогүй нөхцөл байдал тогтоогдсон.

Түүнчлэн Боловсролын яамны 2025 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 2/3189 дугаар албан бичгээр Засгийн газрын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүргийг оновчтой болгох, давхардлыг арилгах бодлого тодорхой болох хүртэл төрийн байгууллагын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтыг зогсоох, шинээр ажлын чиг үүрэг, албан тушаал бий болгож, орон тоог нэмэгдүүлэхгүй байх чиглэл хүргүүлсэн нөхцөл байдал мөн тогтоогдсон.

Иймд тус хэлтсийн сул орон тоо тодорхой хугацаанд нөхөгдөөгүй нөхцөл байдал нь зөвхөн Боловсролын ерөнхий газрын хүний нөөцийн зохион байгуулалттай холбоотой бус,

1500800227

төрийн байгууллагын бүтэц, орон тоог оновчтой болгохтой холбоотой бодлого, зохицуулалтын нөхцөл байдалтай тодорхой хэмжээгээр холбоотой байна.

Гэвч сул орон тоо удаан хугацаанд нөхөгдөөгүйгээс ажиллаж байгаа албан хаагчдын ажлын ачаалал нэмэгдэх, үндсэн ажил үүргээс гадна бусад чиг үүргийг бодитоор гүйцэтгэх, улмаар ажлын цаг, ажлын ачаалал, хөдөлмөрийн нөхцөлд тэнцвэргүй байдал бий болох эрсдэл үүссэн байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1 дэх хэсэгт ажил олгогч нь ажилтантай тохиролцсоноор ажлын цагт нь багтаан өөр ажил, албан тушаал хавсран гүйцэтгүүлэх, ажлын ачааллыг нэмэгдүүлэх хэлбэрээр ажиллуулж болохоор, 56.2 дахь хэсэгт ийнхүү ажиллах ажилтанд гүйцэтгэх ажил үүрэгт нь тохирох цалин хөлсийг нэмж олгохоор тус тус зохицуулсан байна.

Гэтэл шалгах ажиллагааны явцад сул орон тоонд хамаарах ажил үүргийг ажилтнаар бодитоор гүйцэтгүүлсэн боловч ажил хослон, хавсран болон түр орлон гүйцэтгүүлэх талаар ажил олгогчийн зохих шийдвэр, ажилтантай хийсэн тохиролцоо, холбогдох баримтжуулалт хангалтгүй, мөн уг нэмэлт ажил үүрэгт нь тохирох нэмэгдэл цалин хөлс олгогдоогүй нөхцөл байдал тогтоогдсон нь ажилтны хөдөлмөрлөх эрхийн баталгааг хангахгүй байх, цаашид зөрчил үүсэх нөхцөл бүрдүүлсэн байна.

Түүнчлэн ажлын ачаалал нэмэгдэх, чиг үүрэг тодорхойгүй байх, ажил үүргийн хуваарилалт тэнцвэргүй болох, удирдлагаас ажилтанд үндсэн ажил үүргээс нь давсан шаардлага тавих зэрэг зохион байгуулалтын эрсдэл нь ажлын байрны сэтгэл зүйн дарамт, шахалт бий болох нөхцөл болж болзошгүй байна.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд бие махбод, сэтгэл зүйн дарамт, хүчирхийлэл, заналхийлэл болон ажлын байрны тэвчишгүй орчин үүсгэхийг хориглож, 7.4 дэх хэсэгт ажил олгогч ажлын байрны дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, үл тэвчих орчин бүрдүүлэх үүрэгтэй гэж заасан байна.

Иймд Тэгш хамран сургалтын хэлтсийн албан хаагчид нэмэлт ажил үүрэг гүйцэтгэх, ажлын ачаалал нэмэгдэхтэй холбоотойгоор аливаа хэлбэрийн айлган сүрдүүлэлт, дарамт шахалт, сэтгэл зүйн дарамт, ялгаварлан гадуурхалт болон ажил, албан тушаал, цалин хөлсөөр хохироох зэрэг зохисгүй нөлөөлөлд өртөхөөс хамгаалагдсан хөдөлмөрийн орчин бүрдүүлэх шаардлагатай байна.

Мөн албан хаагч өөрийн хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөж байгаа, ажлын байрны дарамт шахалт, зохисгүй харилцаа, хууль бус үүрэг даалгавар, ажлын ачааллын тэнцвэргүй байдлын талаар гомдол, мэдээлэл гаргасан тохиолдолд уг гомдол, мэдээлэл гаргасантай нь холбогдуулан тухайн ажилтныг ажлын байраар нь дарамтлах, ялгаварлан гадуурхах, албан тушаал, ажил үүрэг, үнэлгээ, цалин хөлс болон бусад байдлаар хохироохгүй байх, гомдол гаргагчийн нууцлалыг зохих журмын дагуу хамгаалах нөхцөлийг бүрдүүлэх нь зүйтэй.

Тус хэлтсийн чиг үүрэг нь ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхэд, суралцагчийн боловсрол эзэмших тэгш боломж, хүртээмжийг хангах, тэдний хэрэгцээнд нийцсэн бодлого, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэхтэй шууд холбоотой. Иймээс тус хэлтсийн хүний нөөцийн тогтвортой байдал, ажил үүргийн зохистой хуваарилалт, албан хаагчдын хэвийн, дарамт шахалтгүй хөдөлмөрийн орчин нь зөвхөн ажилтны хөдөлмөрлөх эрхийн асуудал бус, ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхэд, суралцагчийн боловсролын үйлчилгээ авах эрх, тэгш боломж, хүртээмжийн хэрэгжилттэй салшгүй холбоотой байна.

Дээрх нөхцөл байдлаас үзэхэд Боловсролын яамны бодлого, зохицуулалт болон Боловсролын ерөнхий газрын бүтэц, орон тоо, хүний нөөцийн төлөвлөлт, ажил үүргийн хуваарилалт нь ажилтны хөдөлмөрлөх эрхийг бүрэн хангах, ажлын байрны дарамт шахалт үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, мөн тэгш хамран сургалтын бодлого, үйлчилгээг тасралтгүй,

үр дүнтэй хэрэгжүүлэх шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг цогцоор нь авч үзэх шаардлагатай байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсгийг үндэслэн хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, хамгаалах, зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна;

1. Боловсролын яам болон Боловсролын ерөнхий газрын холбогдох нэгжтэй хамтран Тэгш хамран сургалтын хэлтсийн чиг үүрэг, батлагдсан бүтэц, орон тоо, хүний нөөцийн хүрэлцээ, ажлын ачаалалыг, тухайн хэлтсийн чиг үүргийг хэвийн, тасралтгүй хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх;

2. Сул орон тоог нөхөх хүртэл ажилтнаар үндсэн ажил, албан тушаалын тодорхойлолтод заагаагүй ажил үүргийг хавсран гүйцэтгүүлэх шаардлага үүссэн тохиолдолд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлд заасан үндэслэл, журмыг мөрдөж, ажилтантай зохих ёсоор тохиролцон, ажил олгогчийн шийдвэрээр баримтжуулж, гүйцэтгэсэн нэмэлт ажил үүрэгт нь тохирох нэмэгдэл цалин хөлсийг олгох;

3. Албан хаагч хөдөлмөрийн эрх, ажлын байрны дарамт шахалттай холбоотой гомдол, мэдээлэл гаргасан, шалгах ажиллагаанд оролцсон, тайлбар мэдээлэл өгсөнтэй нь холбогдуулан тухайн ажилтныг ажлын байранд нь дарамтлах, ялгаварлан гадуурхах, ажил үүргийг нь үндэслэлгүйгээр өөрчлөх, ажлын ачааллыг зориудаар нэмэгдүүлэх, ажлын гүйцэтгэлийг үндэслэлгүйгээр бууруулах, цалин хөлс, урамшуулал, албан тушаал болон бусад хөдөлмөрийн нөхцөлөөр хохироох зэрэг аливаа сөрөг нөлөөлөлийн шинжтэй үйлдлээс хамгаалах дотоод хяналт, урьдчилан сэргийлэх механизмыг бүрдүүлэх;

Зөвлөмжийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээллийг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу зөвлөмжийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор Комисст ирүүлнэ үү.

ДАРГА Д.СҮНЖИД